



TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp

Rol N°2.173-2025

Santiago, cinco de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) Que, a fojas 892 y 893, reclaman don Johnny Yáñez Díaz, candidato a Alcalde por la comuna de Cerrillos en las elecciones municipales de 2024, y su administrador electoral don Francisco Alejandro Arnado Bastías, quien suscribe el escrito, contra la resolución N°G19671 del Director del Servicio Electoral, de dos de octubre de dos mil veinticinco, que rechazó por omisión grave la cuenta general de ingresos y gastos electorales de la candidatura y desestimó la solicitud de reembolso. Se reclaman las diez observaciones mantenidas y se pide aprobar la rendición;

2°) Que, la observación N°10 recae en un gasto de \$16.900 en cinta adhesiva, de dos de septiembre de dos mil veinticuatro, dentro del período de campaña, pagado con la cuenta electoral, cuyo documento sólo es ilegible en su encabezado (foja 378); se levanta por su baja significación económica;

3°) Que, las observaciones N°20 y N°41 recaen en gastos de propaganda en redes sociales: la boleta N°6 de Focus Ads Limitada, de treinta de septiembre de dos mil veinticuatro, por \$450.000, pagada desde la cuenta bancaria electoral, y la publicidad en la plataforma Meta declarada pagada por \$1.250.000 (fojas 363, 368 y 722). El oficio pidió el informe de actividades del prestador y el comprobante de pago emitido por la plataforma, y nada de ello se acompañó al Servicio ni en esta sede: la reclamación trae sólo el contrato con Focus Ads (fojas 895 a 898), que fija el precio del servicio pero no acredita su prestación ni el pago de la inversión publicitaria, y el propio administrador electoral pidió al responder el oficio que ambos gastos se eliminaran de la rendición (fojas 789 y 810), lo que no cabe respecto de gastos que el Servicio constató pagados con fondos de la campaña; por lo que ambas observaciones se mantienen;

4°) Que, la observación N°32 recae en la valorización de \$1.000.000 por el uso de la sede de campaña, mantenida porque el certificado de donación acompañado al responder el oficio emana de una persona jurídica (foja 801). El Formulario 102 de la cuenta declara desde un comienzo como donante a una persona natural (foja 677), y en esta sede se acompaña el certificado firmado por ese





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp

Rol N°2.173-2025

donante, que deja sin efecto el anterior (fojas 904 y 905); de modo que no hay aporte de persona jurídica de los que prohíbe el artículo 27 de la Ley N°19.884, por lo que la observación se levanta;

5°) Que, las observaciones que la resolución numera 39 y 40 – 38 y 39 del oficio– recaen en dos autorizaciones de propaganda en espacios privados, valorizadas en \$20.000 cada una, firmadas por personas no habilitadas para sufragar. El administrador electoral reconoce el hecho y acompaña en esta sede un certificado y un nuevo formulario suscrito por otra persona (fojas 899 a 901). Se trata de aportes valorizados por un total de \$40.000, que la resolución conserva en la cuenta y que no alteran sus cifras, de modo que, por su baja significación económica, ambas observaciones se levantan;

6°) Que, las observaciones N°48, N°49 y N°52 recaen en las boletas de honorarios N°5 de don Gonzalo Enrique Ward Garfias, por \$4.740.000, N°44 de don Francisco Alejandro Arnado Bastías, por \$5.340.000, y N°12 de doña Vanessa Andrea Waltemath Godoy, por \$3.740.000, emitidas el veinticuatro de octubre de dos mil veinticuatro, dentro del período de rendición de la cuenta (artículo 47, inciso primero, de la Ley N°19.884), por el diseño comunicacional, la administración electoral y la coordinación territorial de la campaña, respectivamente, todas pendientes de pago y solicitadas para reembolso (fojas 36 a 40 y 723 a 726), e informadas conforme al artículo 44 bis de la Ley N°19.884 antes de la elección (foja 125). El oficio pidió por cada una el informe de actividades del prestador, la justificación del valor de mercado y los antecedentes del impuesto retenido, y la resolución las mantiene y rechaza los gastos porque los certificados e informes acompañados al responder no detallan los servicios prestados;

7°) Que, en esta sede se acompañan los informes de desempeño de don Gonzalo Ward Garfias (fojas 914 y 915) y de doña Vanessa Waltemath Godoy (fojas 916 a 922): describen los servicios, los sitúan en septiembre y octubre de dos mil veinticuatro, dentro del período de campaña, llevan la firma de quien los prestó y traen medios de comprobación –las piezas gráficas acompañadas al responder el oficio (fojas 818 a 820) y, en el caso de la encargada territorial, fotografías del despliegue en terreno–. Los antecedentes que se acompañan con la reclamación se consideran cuando acreditan un gasto





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp

Rol N°2.173-2025

electoral, como ocurre con boletas emitidas dentro del período de rendición de la cuenta y pendientes de pago (artículo 3, inciso segundo, de la Ley N°19.884). Acreditado así el servicio, y explicado que las retenciones de impuesto —pendientes, como las boletas— se pagarán con recursos propios del candidato (foja 817), que deben ingresar por el sistema de recepción de aportes cuando se enteren, las observaciones N°48 y N°52 se levantan;

8°) Que, distinto es el caso de la observación N°49. El «informe de desempeño» acompañado en esta sede (foja 894) lo suscribe el propio administrador electoral, que es a la vez el prestador del servicio y quien reclama; enumera cuatro actividades genéricas sin medio de comprobación alguno, y sitúa la prestación entre marzo y diciembre de dos mil veinticuatro, en gran parte fuera del período de campaña. Nada se acompaña, además, sobre el valor de mercado de un honorario de \$5.340.000, el gasto más alto de la cuenta, que el oficio pidió justificar. El informe de actividades que exige el artículo 47 de la Ley N°19.884 no se satisface con la sola afirmación del interesado; por lo que la observación se mantiene y el gasto sigue rechazado;

9°) Que, respecto de la observación N°55, la reclamación sólo objeta que la denuncia de gastos omitidos por \$43.000.000 a que alude el oficio de observaciones no le fue notificada (fojas 902 y 903). La denuncia no se agregó al expediente ni el Servicio Electoral estableció a partir de ella gasto omitido alguno, de modo que la observación se mantiene en los términos de la resolución reclamada, sin incidencia en la calificación de la cuenta;

10°) Que, levantadas las observaciones N°10, N°32, N°39 y 40, N°48 y N°52, los gastos rechazados se reducen de \$15.536.900 a \$7.040.000, el 20,3% del gasto declarado, proporción que configura la omisión grave que el artículo 50 de la Ley N°19.884 exige para rechazar la cuenta; por lo que se mantiene su rechazo; y

11°) Que, mantenido el rechazo de la cuenta, no procede autorizar el reembolso solicitado (artículo 17 de la Ley N°19.884).

Por estas consideraciones y citas legales, **se acoge parcialmente la reclamación de fojas 892 y 893**, deducida por don Johnny Yáñez Díaz y don Francisco Alejandro Arnado Bastías contra la resolución N°G19671 del Director del Servicio Electoral, de dos





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp

Rol N°2.173-2025

de octubre de dos mil veinticinco, sólo en cuanto se levantan las observaciones N°10, N°32, N°39 y 40 -38 y 39 del oficio-, N°48 y N°52; y se la rechaza en lo demás, manteniéndose las observaciones N°20, N°41, N°49 y N°55, el rechazo de la cuenta general de ingresos y gastos electorales de la candidatura y la desestimación del reembolso.

Acordado lo anterior en cuanto a la observación número 32, relativa a la valorización de \$1.000.000 por el uso de la sede de campaña ubicada en Colo Colo 1338, comuna de Cerrillos, con el voto en contra de la Ministra señora Ravanales y del Ministro señor Astudillo, quienes estuvieron por rechazar el reclamo en esta parte y mantener la observación, por estimar que el certificado acompañado al Servicio Electoral fue suscrito por la representante legal de Constructora Yáñez y Cía. Ltda., sociedad cuya razón social coincide con el apellido del candidato y del donante que ahora se individualiza y que tiene su domicilio en el mismo inmueble, lo que hace presumir que éste pertenece a esa sociedad y que el aporte proviene de una persona jurídica, sin que el certificado de regularización acompañado en esta sede, que no viene acompañado de antecedente alguno sobre el dominio del inmueble, baste para desvirtuarlo.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°2.173-2025.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 05/10/2026

Adelita Inés Ravanales Arriagada
Fecha: 05/10/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, doña Adelita Inés Ravanales Arriagada, don Omar Antonio Astudillo Contreras, por encontrarse en comisión de servicio no firma no obstante haber concurrido al acuerdo y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla, por encontrarse en comisión de servicio no firma no obstante haber concurrido al acuerdo. Causa Rol N°2173-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora(S) doña Katherine Martínez Domínguez.

KATHERINE LORENA MARTÍNEZ DOMINGUEZ
Fecha: 05/10/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 05 de octubre de 2026.



KATHERINE LORENA MARTÍNEZ DOMINGUEZ
Fecha: 05/10/2026



E894F857-6C9B-4C7C-9214-2DEB8A1AFD3E

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.